

ADDENDA II: RESISTENCIAS DEL SECTOR, ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO Y GOBERNANZA TERRITORIAL

Tutela Sindical, Inclusión Financiera, Score Solidario e IA Algorítmica

Nota de uso: Esta Addenda II consolida el texto original y la totalidad de las reformas y adiciones incorporadas: reemplazos de las Secciones VIII.A y VIII.C.2, y las nuevas Secciones VIII.E a VIII.O. El orden de secciones sigue el reordenamiento normativo acordado. El estilo y la doctrina son continuación directa del texto base.

SECCIÓN VIII: De las Resistencias del Sector Informal a la Organización del Pueblo

Introducción Doctrinaria

Una propuesta que no contempla las razones por las cuales sus destinatarios pueden resistirla no es una propuesta honesta: es un decreto de escritorio que choca con la realidad y se rompe. La doctrina de la Comunidad Organizada reconoce que la libertad no se impone; se construye desde la confianza. Y la confianza, en el taller de barrio, no la genera una sigla nueva ni un formulario digital: la genera el compañero que ya adhirió y le cuenta cómo le fue.

Esta sección identifica las resistencias reales del tallerista informal, establece las respuestas que el régimen debe incorporar para neutralizarlas, crea la Bolsa de Trabajo Sectorial como puente entre la formalización y el mercado, y articula el conjunto con las organizaciones libres del pueblo que ya operan en el territorio.

A. Análisis de Resistencias del Tallerista Informal y Respuestas del Régimen

Resistencia 1: Desconfianza Histórica en el Estado

La experiencia concreta del aparador de barrio con el Estado no es abstracta. Es la inspección municipal que llegó a pedir coima, la notificación de AFIP por deuda que no entendió cómo se generó, la tarifa que subió mientras el precio de la hora de trabajo se congelaba. Veinte años operando en efectivo no son una elección ideológica: son la consecuencia racional de un sistema que históricamente cobró más de lo que dio.

Presentarle a ese trabajador un régimen nuevo con siglas distintas activa de inmediato el mecanismo de autodefensa: "esto también me va a salir caro". Esa resistencia no se vence con un folleto del gobierno. Se vence con un par de la cuadra que ya adhirió y puede mostrar, con números reales y en el mismo idioma, que esta vez es diferente.

Respuesta del régimen:

El primer contacto del régimen con el tallerista informal no es institucional ni burocrático: es territorial y comunitario. Se establece la figura del Promotor Territorial de Formalización (PTF), trabajador del propio sector con al menos doce (12) meses de antigüedad en el régimen, designado por la MES local con honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, financiado con recursos del FDI. El PTF recorre el territorio, habla el mismo idioma, conoce los mismos problemas y puede mostrar su propia experiencia de adhesión. No es un funcionario: es un par. La meta cuantificable del programa es que cada Promotor acompañe la adhesión de al menos diez (10) talleristas por trimestre en su zona de actuación.

Resistencia 2: El Miedo a Perder la Flexibilidad

El aparador informal puede trabajar para tres comitentes distintos en la misma semana, cobrar el viernes y reorganizar su agenda el lunes según la demanda. En su imaginario, la formalización significa atarse a un único empleador, perder esa movilidad y quedar expuesto si la relación se deteriora. Este miedo no es irracional: es la experiencia de quienes conocen el empleo en relación de dependencia y no quieren replicarla.

Respuesta del régimen:

La ley establece de forma expresa e irrenunciable que la inscripción en el Monotributo Productivo y la emisión de facturas vinculadas a Órdenes de Producción no crean, bajo ninguna circunstancia, presunción de relación de dependencia laboral entre el tallerista y el comitente. El tallerista es un trabajador autónomo que puede tener tantas e-OP activas simultáneamente con tantos comitentes distintos como su capacidad productiva permita, y puede interrumpir su relación con cualquier comitente sin preaviso y sin consecuencias laborales. Esta garantía debe figurar en el primer párrafo de toda comunicación oficial dirigida al sector, en lenguaje llano y sin jerga jurídica.

Resistencia 3: El Costo Inmediato frente al Beneficio Diferido

El tallerista informal razona en el corto plazo porque su situación financiera no le permite hacer otra cosa. El historial crediticio que construirá, la jubilación futura, el acceso al FDI son beneficios reales pero diferidos. La micro-retención del 1% o 2% que descuenta el sistema es plata que antes entraba entera al bolsillo.

Respuesta del régimen:

El régimen garantiza un beneficio tangible e inmediato desde el primer día de adhesión: la incorporación automática a la Bolsa de Trabajo Sectorial (Sección VIII.B). El tallerista registrado aparece en el directorio público verificado de la cadena, accesible para todas las marcas y comitentes adheridos al sistema, con nuevos clientes potenciales desde el día uno, sin intermediarios y sin pagar comisión a ninguna plataforma privada. La formalización tiene que pagar desde el primer mes. La Bolsa de Trabajo es ese pago inmediato.

Resistencia 4: El Temor a la Deuda Retroactiva

Muchos talleristas evitan cualquier contacto con sistemas de registro porque asumen que en el momento en que aparecen en una base de datos, el Estado les reclamará todo lo que no tributaron. Este miedo es frecuentemente más poderoso que cualquier beneficio prometido, y no es infundado: existen antecedentes de regímenes de blanqueo que generaron consecuencias impositivas no anticipadas para quienes adhirieron.

Respuesta del régimen:

La Cláusula de No Retroactividad es la garantía más importante del Monotributo Productivo y debe comunicarse con la misma jerarquía que el beneficio principal:

"La inscripción en el Monotributo Productivo no genera deuda, cargo ni reclamación alguna por períodos anteriores a la fecha de alta automática. El Estado renuncia expresamente a toda acción de determinación de oficio, recategorización retroactiva o ejecución fiscal fundada en actividad informal previa a la adhesión al régimen."

Esta renuncia del Estado es la condición de confianza sin la cual ningún otro beneficio tiene credibilidad. Debe figurar en los primeros 100 caracteres de cualquier pieza de comunicación dirigida al sector.

Resistencia 5: La Desconfianza en la MES — El Municipio como Árbitro Político Territorial

Si el tallerista percibe que la MES está dominada por las marcas y los comitentes, la va a ver como otro mecanismo de disciplinamiento patronal con nombre nuevo. A fin de disolver esta tensión de control territorial y evitar la superposición de estructuras burocráticas con los gobiernos locales, el Municipio asume el rol de Garante de Estabilidad Territorial y Árbitro de la Comisión de Crédito y Riesgo de la MES local. La gobernanza local se armoniza bajo las siguientes atribuciones institucionales:

- **Presidencia y Desempate en la Mesa de Crédito:** El representante de la Secretaría de Producción del Municipio presidirá la Comisión de Crédito y Riesgo. Su voto será el mecanismo de desempate definitivo ante disidencias entre las marcas comitentes y los talleristas, garantizando que el financiamiento del FDI se apruebe bajo criterios de paz social, arraigo local y preservación del empleo en el distrito.
- **Ventanilla Única Municipal de Formalización y Habilitación de Oficio:** Al registrarse una e-OP que dé el alta automática en el Monotributo Productivo, el Municipio otorgará de forma automática y en un plazo máximo de 48 horas hábiles la Exención de Tasas Locales (Seguridad e Higiene, Abasto y Circulación) y la Habilitación Simplificada de Oficio del taller de barrio.
- **Co-Administración de la Compensación Federal:** A cambio de la exención de tasas locales por el término de diez (10) años establecida en el Pacto Fiscal Productivo, el Estado Nacional transferirá de manera directa y automática a las arcas municipales los fondos para infraestructura industrial territorial (pavimentación de accesos logísticos, luminarias LED para corredores productivos y

polos tecnológicos territoriales), financiados por la asignación específica de los Derechos de Exportación sobre recursos no renovables.

B. Bolsa de Trabajo Sectorial — Registro Nacional de Capacidades Productivas

Fundamento

La Bolsa de Trabajo Sectorial no es un directorio pasivo: es el mercado organizado de la cadena de valor, gobernado por la Comunidad y no por el algoritmo de una plataforma privada. Su lógica es simple: el tallerista que se formaliza gana visibilidad; la marca que busca capacidad productiva encuentra un proveedor verificado con trazabilidad garantizada por la MES. El mercado funciona mejor cuando la información es transparente y el acceso es equitativo.

Condición de Acceso

La inscripción en la Bolsa de Trabajo Sectorial es automática y gratuita para todo tallerista con alta vigente en el Monotributo Productivo y al menos una (1) e-OP certificada por la MES en los últimos doce (12) meses. La formalización es el requisito de entrada, y el beneficio de mercado que la formalización trae consigo.

Contenido del Perfil Público del Tallerista

Cada tallerista registrado en la Bolsa cuenta con un perfil productivo público que incluye:

- Especialidad declarada y verificada (apareado, corte, costura, vulcanizado, marroquinería, u otro proceso de la cadena).
- Capacidad productiva disponible expresada en unidades por semana, auditada sobre la base de las e-OP certificadas por la MES en el período inmediato anterior.
- Zona de actuación y radio de logística (municipio y localidad).
- Historial de e-OP completadas con calificación bidireccional: el comitente califica al taller y el taller califica al comitente.
- Certificaciones de capacitación obtenidas en los programas del INTI o del Sindicato.
- Indicador de puntualidad en la entrega de hitos, calculado automáticamente por el sistema sobre la base del registro de e-OP certificadas.

El perfil no incluye ningún dato patrimonial, domicilio personal ni información sensible del tallerista. La Bolsa es una herramienta de mercado, no un instrumento de control.

Sistema de Evaluación Bidireccional

La calificación opera en las dos direcciones. El comitente evalúa al tallerista al cierre de cada e-OP (calidad, puntualidad, comunicación). El tallerista evalúa al comitente (pago en término, claridad de instrucciones, respeto de las condiciones pactadas). Ambas calificaciones son públicas y visibles para

todos los miembros del sistema. Este mecanismo equipara el poder de información entre quien contrata y quien produce.

Una calificación promedio de comitente inferior a 3 sobre 5 en los últimos seis meses genera una alerta automática en la MES, que puede iniciar una instancia de mediación o suspender temporalmente el acceso del comitente al sistema de adelantos del FDI.

Sub-Bolsa de Formación y Oficios en Extinción

Dentro de la Bolsa de Trabajo Sectorial se crea una sección específica destinada a la preservación y difusión de los oficios de la cadena. Un oficio que no se transmite es capacidad productiva que se pierde para siempre, y la cadena del calzado contiene técnicas —aparado a mano, patronaje artesanal, marroquinería de alta gama— en riesgo de extinción por falta de relevo generacional.

- **Registro de Maestros Artesanos:** talleristas con más de diez (10) años de oficio acreditado y al menos cinco (5) e-OP certificadas pueden inscribirse como Maestros Artesanos. Este reconocimiento no tiene costo, no genera obligaciones adicionales y otorga una distinción visible en su perfil de la Bolsa.
- **Pasantías Productivas Remuneradas:** los Maestros Artesanos pueden publicar en la Sub-Bolsa ofertas de pasantía para jóvenes de entre 16 y 24 años. La pasantía tiene una duración de entre uno (1) y seis (6) meses, es remunerada con recursos del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME y no genera relación de dependencia.
- **Sello de Buen Diseño Argentino (SBD):** las PyMEs de diseño y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán una insignia de visibilidad prioritaria en el directorio público de la Bolsa y accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio.
- **Mapa de Oficios del Conurbano:** la MES publica y actualiza trimestralmente un mapa georreferenciado de las especialidades disponibles en cada municipio, identificando los oficios con menor densidad de oferta y mayor riesgo de extinción.

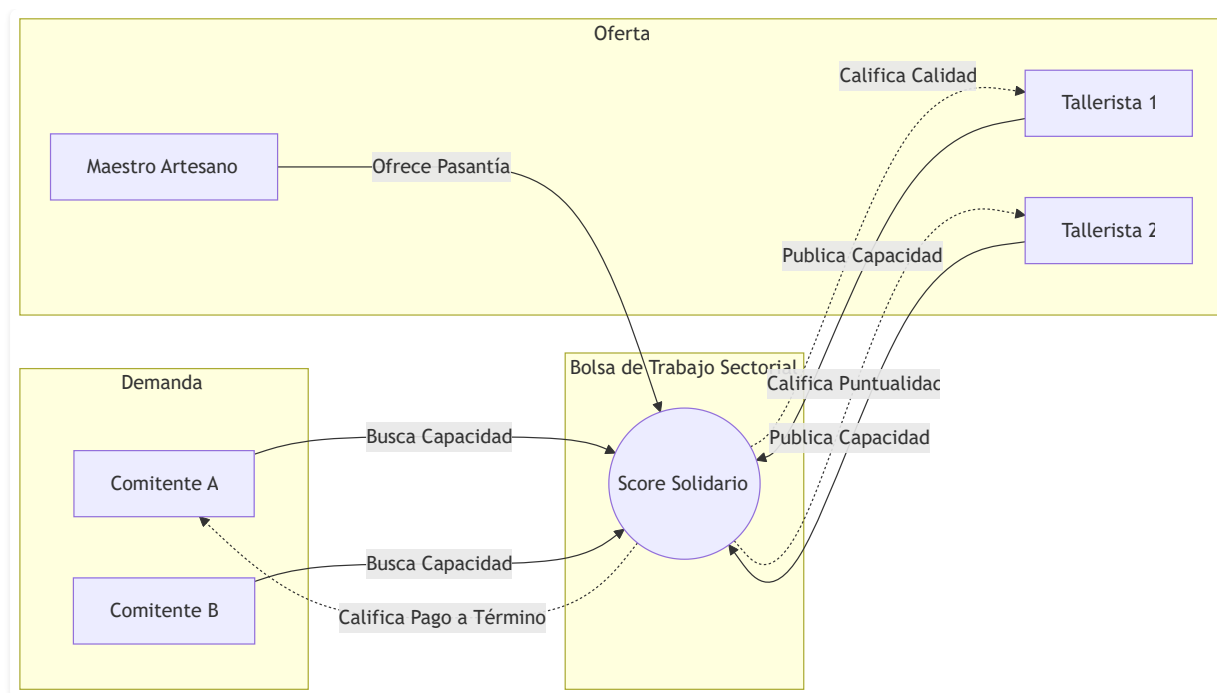


Figura 5: Ecosistema de la Bolsa de Trabajo Sectorial. Grafo que representa la interacción del mercado de la Comunidad Organizada. Oferta y demanda se cruzan mediadas por el "Score Solidario", un sistema de evaluación bidireccional donde tanto las marcas como los talleristas se auditan mutuamente, premiando el cumplimiento y aislando los abusos.

C. Articulación con las Organizaciones Libres del Pueblo

Fundamento Doctrinario

La doctrina de la Comunidad Organizada enseña que el Estado no crea la organización del pueblo: la reconoce, la acompaña y la potencia. Las cámaras empresarias, las asociaciones de microemprendedores, los gremios y los sindicatos preexisten a este régimen y tienen algo que el Estado no puede comprar: legitimidad territorial, confianza de sus representados y conocimiento concreto del territorio. Un régimen que los ignora construye sobre el vacío. Un régimen que los convierte en socios activos construye sobre cimientos que el tiempo y el consenso ya consolidaron.

1. Rol de las Cámaras Empresarias y Asociaciones de Microemprendedores

Las cámaras sectoriales y las asociaciones de microemprendedores son reconocidas como organismos de primer contacto y acompañamiento. Sus funciones específicas son:

- **Difusión territorial del régimen:** las cámaras y asociaciones adheridas reciben materiales de comunicación en lenguaje llano, capacitación para sus equipos técnicos y acceso prioritario a los PTF para organizar jornadas de información en sus sedes.
- **Representación ante la MES:** toda cámara o asociación con personería jurídica vigente y al menos veinte (20) socios activos en la cadena puede postular un representante como observador con voz

en las sesiones de la MES local, sin derecho a voto.

- **Ventanilla de Adhesión Descentralizada:** las cámaras y asociaciones adheridas pueden actuar como ventanillas descentralizadas para el registro de e-OP y la tramitación del alta en el Monotributo Productivo. El Estado le delega la interfaz con el tallerista a quien ya tiene su confianza.
- **Fondo de Asistencia Técnica para Organizaciones:** se crea una línea específica dentro del Fondo de Asistencia para la Transformación Digital MiPyME destinada a financiar la digitalización de cámaras y asociaciones del sector, incluyendo el acceso a la plataforma de registro de e-OP y a la Bolsa de Trabajo Sectorial.

2. Rol de los Gremios y Sindicatos — De la Traba Preventiva a la Tutela de Urgencia Ex-Post

Los sindicatos con personería gremial son reconocidos como garantes de la dignidad laboral y socios estratégicos de la formalización. A fin de preservar el principio de agilidad absoluta del régimen —que exige la validación automática de la e-OP en un plazo máximo de 48 horas hábiles—, el sindicato no intervenció de forma preventiva en la carga del instrumento, sino que ejercerá su función de tutela mediante un Régimen de Auditoría Posterior y Medida de Tutela de Urgencia Ex-Post.

- **Auditoría Posterior en Territorio (Ex-Post):** el representante sindical tendrá acceso en tiempo real al tablero digital de la MES local para verificar el volumen de unidades encargadas y el valor pactado. Junto a los PTF, realizará fiscalizaciones en los talleres durante el proceso de producción o al momento de la certificación de hitos, constatando que las condiciones de salud y seguridad sean dignas y que el precio no vulnere los pisos del convenio colectivo de rama.
- **Acción de Tutela de Urgencia Ex-Post y Alerta de Escrow:** Si el sindicato detecta fraude impositivo, subcontratación precarizada o valores por debajo del piso de convenio, interpondrá la Acción de Tutela de Urgencia ante la MES local. Esta presentación producirá el congelamiento preventivo automático de la liberación del último tramo del pago digital en la cuenta de Escrow del FDI por un plazo máximo duro de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, término en el cual la Comisión de Homologación Técnica de la MES —actuando como Tribunal Arbitral Territorial— deberá sustanciar el descargo de la empresa y dictar resolución definitiva. Este acto de resguardo preventivo en ningún caso suspenderá el trabajo físico del tallerista ni anulará su derecho al cobro.
- **Cláusula de Sustitución de Garantía Líquida por Continuidad Operativa:** A fin de resguardar el flujo logístico de la cadena y evitar el lucro cesante derivado de la pérdida de la ventana comercial estacional, la pyme o marca comitente afectada por la medida judicial-administrativa podrá solicitar la liberación inmediata del lote de mercadería retenido en el taller. Para ello, deberá constituir una garantía líquida o depósito de fianza de urgencia en la cuenta del FDI local equivalente al ciento por ciento (100%) del monto salarial o de precio en disputa certificado por el sindicato. Una vez verificado el depósito preventivo por goteo informático, el stock quedará liberado de oficio para su retiro y comercialización, manteniéndose el congelamiento del clearing financiero estrictamente sobre la fianza hasta que el Tribunal de Arbitraje dicte la resolución final.

Atribuciones y poderes coercitivos del Veto Ex-Post:

1. **Obligación de Readecuación Retroactiva:** La sustanciación de la medida forzará la convocatoria urgente a conciliación en la MES. De ratificarse el incumplimiento por la vía institucional, la marca comitente quedará obligada a readecuar el precio de la e-OP de forma retroactiva y transferir la diferencia económica al taller. Si el taller persistiera en el incumplimiento salarial con sus trabajadores, la MES estará facultada a ejecutar la cuenta Escrow para liquidar los haberes de oficio de forma directa a las cuentas de los operarios.
2. **Liberación de Mercadería Condicionada:** Ante la ausencia de la fianza de urgencia regulada en esta ley, la PyME o marca comitente no podrá retirar el stock del taller ni comercializar el calzado hasta tanto no se verifique el depósito efectivo de la readecuación salarial en la cuenta de clearing de la OP o se dicte el silencio administrativo por vencimiento de plazo.
3. **Sanción de Exclusión de FIMCA:** Ante la reiteración de tres (3) resoluciones condenatorias firmes originadas por denuncias ex-post de una misma marca, el sindicato solicitará formalmente al Consejo Superior de la MES Federal la suspensión total o definitiva de los beneficios fiscales y arancelarios de FIMCA para dicha empresa.
4. **Protección del Taller y Reasignación de Capacidad:** Si la marca comitente decide rescindir de forma persecutoria o retaliativa los contratos futuros con el tallerista damnificado, el sindicato tendrá la facultad de exigir a la MES la reasignación prioritaria de nuevas e-OP provenientes de marcas cumplidoras inscritas en la Bolsa de Trabajo, utilizando los mecanismos del algoritmo de asignación solidaria.
5. **Periodo de Liquidación de Stock en Curso:** La exclusión de FIMCA no implicará la rescisión automática de las e-OP en curso. La empresa excluida deberá completar el ciclo productivo bajo estricta auditoría presencial del PTF, pero se le prohibirá la emisión de nuevas e-OP hasta la regularización total de los pasivos que motivaron la sanción.

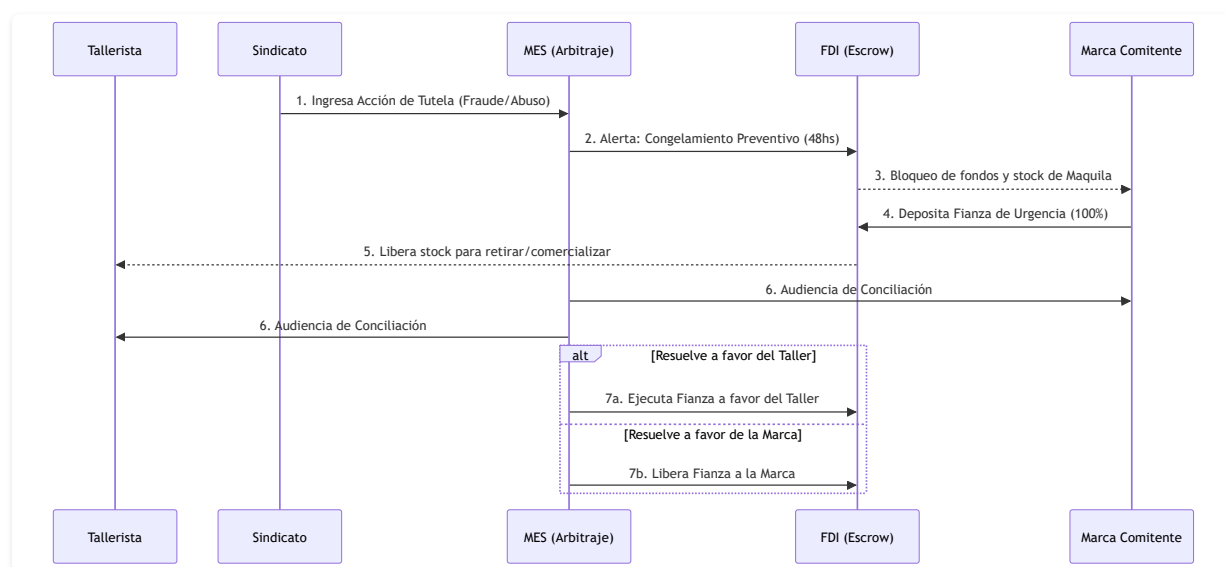


Figura 6: Acción de Tutela de Urgencia y Veto Ex-Post. Diagrama de secuencia que detalla la intervención sindical ante abusos. El mecanismo garantiza que el conflicto no frene la logística productiva de la marca, obligándola a inmovilizar una fianza líquida (Escrow) para poder retirar su mercadería mientras el Tribunal de Arbitraje resuelve la disputa de fondo.

Como socios de la formalización:

- Los sindicatos son los primeros aliados naturales del programa de PTF. Pueden proponer candidatos de entre sus afiliados con experiencia en el sector, garantizando que el primer contacto del régimen llegue desde una organización en la que el tallerista ya confía.
- Los sindicatos pueden organizar, con financiamiento del INTI y del Fondo de Asistencia Técnica, cursos de certificación de oficio vinculados a la Sub-Bolsa de Formación. El trabajador que obtiene la certificación gremial de su especialidad ingresa a la Bolsa con el distintivo de oficio certificado.
- Las federaciones sindicales de rama son convocadas formalmente a suscribir el Pacto Fiscal Productivo junto con las cámaras empresarias y las jurisdicciones provinciales y municipales, comprometiéndose a acompañar activamente la regularización de las relaciones laborales informales.

3. Principio de Libre Asociación como Garantía del Sistema

El régimen no exige a ningún tallerista, marca, comitente, cámara ni sindicato que pertenezca a una organización específica para acceder a sus beneficios. La libre asociación es un derecho, no una condición de acceso. Un tallerista que opera de forma completamente independiente accede al Monotributo Productivo, a la Bolsa de Trabajo y al FDI en las mismas condiciones que uno que es socio activo de la cámara más grande del sector. Lo que el régimen hace con las organizaciones es potenciarlas como canales de difusión y acompañamiento, no convertirlas en porteros del sistema.

4. Protocolo de Incorporación de Nuevas Organizaciones

Toda organización civil, empresaria, gremial o sindical que desee incorporarse al régimen como aliada del proceso de formalización debe:

1. Acreditar personería jurídica vigente o inscripción en el registro de organizaciones de la economía popular de la jurisdicción correspondiente.
2. Declarar ante la MES local el número aproximado de socios o representados activos en la cadena de valor del sector.
3. Suscribir un Acta de Adhesión al Código de Conducta del régimen, que establece la prohibición de utilizar el acceso al sistema para prácticas discriminatorias, monopólicas o de exclusión de talleristas no afiliados.

El proceso de incorporación es gratuito, no requiere aprobación discrecional de ningún funcionario y se completa en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la presentación de la documentación.

5. Centralización Normativa de Tecnología Conveniente

La confección, actualización y publicación de las Tablas de Elegibilidad de Bienes de Capital y Tecnología Conveniente supeditas al beneficio de arancel cero serán de competencia exclusiva e indelegable del **Consejo Superior de la MES Federal**, con asistencia técnica vinculante del **INTI**. Las Mesas de Enlace Sectoriales locales de carácter distrital no podrán emitir criterios de exclusión particulares ni alterar los parámetros objetivos de las tablas federales, garantizando la perfecta homogeneidad regulatoria en el territorio y evitando asimetrías competitivas entre municipios

D. La Rampa de Inclusión para Talleres No Bancarizados y el "Hito Cero"

1. El Problema de la Exclusión Inicial por Falta de Historial

Para aquellas unidades productivas informales que carecen de antecedentes en el sistema de certificación de hitos o que se encuentran completamente fuera del circuito bancario, el régimen prevé un mecanismo de inducción y acompañamiento que anula la exigencia de scoring patrimonial tradicional.

2. Protocolo del "Hito Cero" (Anticipo de Arranque Territorial)

1. **Validación por Demanda:** al momento de la firma digital de la primera e-OP entre una marca comitente verificada y un tallerista ingresante, el FDI habilitará el Hito Cero.
2. **Desembolso sin Historial:** el Hito Cero libera de manera automática entre un 30% y un 40% de los fondos totales presupuestados en la e-OP a la cuenta del tallerista, salvo proyectos distinguidos con el SBD, donde el porcentaje de liberación es del 50% por incentivo a la innovación. Este desembolso está garantizado por el fondo de riesgo del FDI y la corresponsabilidad de la marca comitente contratante.

3. Apertura de la Cuenta de Clearing Técnico de Oficio

En el mismo acto en que ARCA/RENAPER procesa el alta simplificada mediante validación biométrica, el Banco Provincia (o entidad pública asociada) procederá a la apertura de oficio de una Cuenta de Clearing Técnico y Caja de Ahorro Productiva vinculada al nuevo CUIT, exenta de todo costo de mantenimiento y con blindaje legal absoluto contra embargos por pasivos de la etapa informal previa.

4. Tutoría de Inserción del Promotor Territorial (PTF)

Durante las primeras tres (3) e-OP operadas por el tallerista novato, el PTF ejercerá una función de tutoría técnica: acompañará al tallerista en la carga de datos de la OP, la interfaz de declaración de avances y el cobro digital de los tramos financieros, y realizará las actas físicas de validación que alimentarán el sistema para generar las primeras calificaciones positivas del taller.

5. Consolidación del Historial de Confianza Comunitaria

La entrega a término de los lotes de las primeras e-OP generará un récord positivo de cumplimiento dentro de la Bolsa de Trabajo. Este historial sustituirá de manera permanente al scoring financiero clásico, habilitando al tallerista —a partir de la cuarta operación exitosa— a aplicar de forma autónoma

a las líneas de crédito de capitalización de la MES para la adquisición de bienes de capital y maquinaria pesada.

Una operación se considera **exitosa y completada** a todos los efectos del historial comunitario — incluyendo la acreditación de puntos en la Bolsa de Trabajo y la liberación del Hito Final— únicamente cuando se verifican de forma acumulativa: (1) la entrega física del lote auditado por el PTF; y (2) la emisión del comprobante fiscal oficial por parte del tallerista, constatada automáticamente por el sistema mediante interoperabilidad con ARCA. El FDI retiene el tramo final del pago (20%) en estado de **Cierre Fiscal Pendiente** hasta que ambas condiciones se cumplan. Esto hace que la emisión de la factura no sea una obligación formal separada, sino una parte constitutiva e ineludible del ciclo productivo: **no hay historial sin factura**.

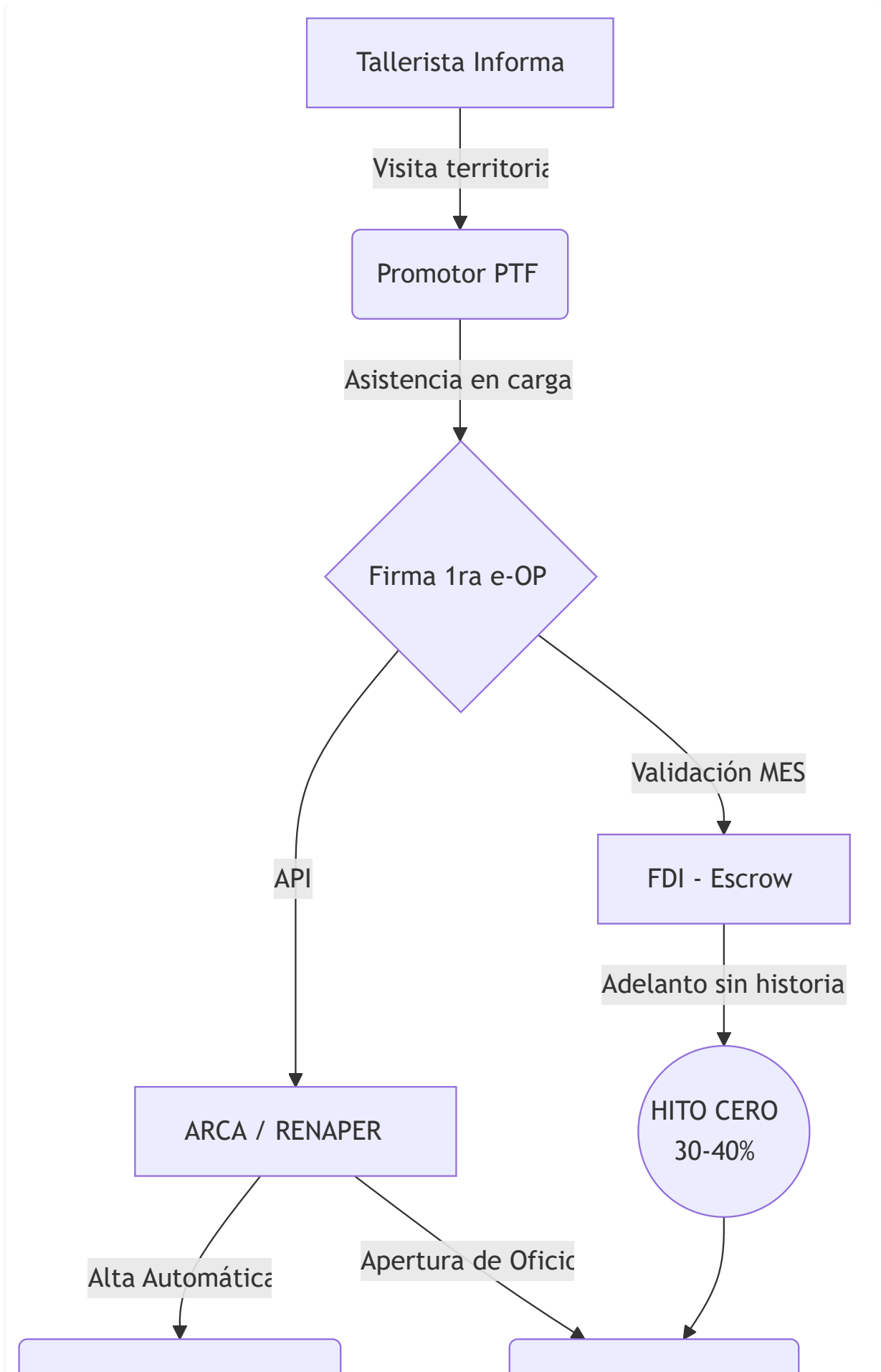




Figura 7: El Camino de la Confianza (PTF e Hito Cero). Diagrama de flujo que ilustra la rampa de inclusión financiera y fiscal. El Promotor Territorial (PTF) actúa como puente humano para que el tallerista obtenga el alta automática, la cuenta bancaria y el desembolso del Hito Cero, construyendo su primer historial crediticio comunitario.

E. Idoneidad y Elección del Promotor Territorial de Formalización (PTF)

1. Fundamento Doctrinario

Bajo las premisas de la Comunidad Organizada, la incorporación del sector informal no se ejecuta mediante la intimación burocrática o la inspección policial del Estado, sino por la vía de la persuasión basada en la conducción y el ejemplo de los pares. La idoneidad del PTF no emana de una credencial administrativa abstracta, sino de su calificación en el oficio y de su legitimidad reconocida por los propios trabajadores de las bases.

2. Requisitos Exigibles para la Elección

Para ser seleccionado por la MES local como Promotor Territorial, se establece el cumplimiento estricto de los siguientes requisitos:

- **Antigüedad en el Oficio:** acreditar un mínimo de doce (12) meses de actividad regularizada y vigente bajo el Monotributo Productivo o la SAS en la rama del calzado, cuero o indumentaria.
- **Récord Operativo:** haber completado satisfactoriamente un mínimo de tres (3) Órdenes de Producción con hitos certificados de forma positiva por la MES en el último ejercicio anual.
- **Aval Comunitario de Base:** presentar la postulación con el aval explícito y la firma de al menos cinco (5) talleristas activos inscriptos en el régimen de su zona de actuación.
- **Capacitación Técnica y Doctrinaria:** cursar y aprobar el programa obligatorio de formación técnica dictado de forma conjunta por el INTI y el Sindicato, que comprende herramientas de gestión digital, normativas de salud e higiene, y metodologías de mediación comunitaria.

3. Permanencia sujeta a Gestión

El PTF percibirá un honorario mensual equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles financiados por los recursos de organización del FDI. Su estabilidad estará condicionada a la meta auditable de acompañar e ingresar de forma efectiva a un piso de diez (10) talleristas informales por trimestre en su radio asignado, rindiendo cuentas de forma mensual ante la Secretaría de Producción Municipal y la MES local.

F. Canal de Denuncias y Reclamos de la Comunidad Organizada

1. Objeto del Canal Tuitivo

Para salvaguardar la integridad del régimen y evitar prácticas de abuso de posición dominante por parte de marcas concentradas, extorsión burocrática por personal fiscal, corrupción o mal desempeño de los Promotores Territoriales (PTF), se institucionaliza el Canal de Denuncias de la Comunidad Organizada. Este dispositivo actuará como un fuero de protección inmediata para el eslabón más débil de la cadena de valor manufacturera.

2. Canales de Recepción y Mecanismo de Alerta

El sistema operará bajo una modalidad descentralizada, bimodal y de acceso irrestricto:

- **Canal Digital Integrado:** Módulo específico y de acceso simplificado dentro de la interfaz de la plataforma digital de registro de e-OP. Este entorno operará bajo protocolos criptográficos de software soberano y auditoría externa permanente por parte de las Universidades Públicas del Conurbano, garantizando el absoluto desacople y bloqueo de acceso a datos sensibles por parte del personal de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Permitirá la carga de alertas y evidencia digital (audios, capturas de pantalla y geolocalización) en tiempo real.
- **Buzón Físico Territorial:** Terminales de recepción de denuncias lacradas y numeradas de forma correlativa, ubicadas físicamente en las sedes de las Ventanillas Únicas de las Secretarías de Producción Municipal y en las filiales de los Sindicatos de rama adheridos (SETIA y afines), garantizando el acceso a la protección del régimen para aquellos talleristas que se encuentren en zonas de vulnerabilidad de conectividad.

3. Blindaje e Inmunidad del Tallerista Reclamante

Ante la presentación de una denuncia por imposición de precios por debajo de convenio, retención indebida de pagos en el mecanismo Escrow, solicitudes de dádivas o coimas por funcionarios públicos, o amenazas de rescisión de contratos, el sistema ejecutará las siguientes acciones de protección:

- Se activará de forma automática el protocolo de Reserva de Identidad y Protección Productiva.
- La radicación del reclamo otorgará una Inmunidad Fiscal Temporal de Oficio por un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles prorrogables, período en el cual ninguna delegación de ARCA podrá iniciar nuevas fiscalizaciones presenciales, requerimientos o clausuras sobre el taller denunciante.

- La **Mesa de Enlace Sectorial** (MES) local dispondrá de inmediato una medida cautelar de inmovilización de las e-OP activas de la marca comitente o empresa denunciada, prohibiendo el retiro de stock, la interrupción del flujo de insumos o la quita de carga de trabajo del taller afectado mientras dure la investigación, sin que esto genere en ningún caso derecho a indemnización, multa, reclamo por daños o lucro cesante por parte de la marca o empresa infractora.

Cuando la denuncia sea contra un inspector o funcionario de ARCA/AFIP por pedido de dádivas o coimas, la MES local no solo emite la Inmunidad Fiscal para el taller, sino que gatilla una **Orden de Restricción Administrativa de Emergencia**:

- **Bloqueo de Credencial y Cese de Cercanía:** Se notifica de inmediato a la delegación del organismo y a la justicia penal la suspensión preventiva de la orden de inspección firmada por ese funcionario. El inspector queda inhabilitado para ingresar al cuadrante geográfico o zona de fomento industrial donde se encuentra el taller denunciante. Se le dicta una "perimetral administrativa".

4. Plazos Duros de Resolución y Elevación

La MES local tendrá un plazo máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles desde la carga o recepción del reclamo para emitir dictamen de resolución o celebrar la correspondiente audiencia de conciliación obligatoria entre las partes.

Vencido dicho plazo sin pronunciamiento de la instancia local, la denuncia se elevará por vía de urgencia automatizada mediante el sistema al Consejo Superior de la MES Federal, el cual resolverá en sesión extraordinaria dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes. De confirmarse la infracción, el Consejo Federal aplicará de forma inmediata la sanción de quita definitiva de los beneficios fiscales y aduaneros de FIMCA a la empresa o marca infractora, además de la remisión de las actuaciones a la justicia penal de turno.

5. Penalización Inmediata al Agente Extorsionador y Responsabilidad Institucional

En caso de denuncias por extorsión burocrática o exigencia de dádivas por parte de personal de agencias de recaudación (ARCA/AFIP):

- **Gatillo de Sumario y Suspensión Informática:** La MES local comunicará en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas a la Dirección de Auditoría Interna del organismo recaudador el ID de la denuncia. El organismo estará obligado a suspender preventivamente el usuario del agente en el sistema informático central, impidiéndole firmar nuevas actas o fiscalizaciones mientras dure el proceso.
- **Cláusula de Solidaridad de Distrito (Castigo a la Delegación):** Si se acumulan más de tres (3) denuncias firmes con dictamen de la MES contra agentes de una misma delegación o Distrito Fiscal en un año calendario, la MES Federal suspenderá la ventanilla de validación cruzada con esa seccional. Esto significa que **se congelan los fondos de incentivo y jerarquización por recaudación (la famosa "cuenta de jerarquización" que cobran los empleados de AFIP) de**

toda esa dependencia, forzando al director de la delegación a limpiar internamente su propia fuerza de inspectores para no perder sus plus salariales.

G. Canal de Arbitraje y Armonización de Tensiones Colectivas

1. Fundamento: La Conducción del Conflicto en la Comunidad Organizada

La doctrina enseña que las tensiones entre el Trabajo, el Capital y el Estado son inevitables en el proceso productivo. El error del liberalismo es dejar que el fuerte devore al débil en el mercado; el error de la burocracia colectivista es pretender anular las diferencias por decreto. Desde nuestra concepción, el conflicto no se esconde: se conduce. Este Canal de Arbitraje se instituye como la instancia máxima de conciliación interna de la cadena, obligando a las facciones a sentarse a negociar bajo el principio de co-dependencia forzosa.

2. Tribunal Arbitral Territorial (Instancia Local)

Ante cualquier parálisis operativa en un Nodo Regional motivada por disputas políticas entre intendencias, sindicatos o cámaras empresarias, se autoconvocará de forma inmediata el Tribunal Arbitral Territorial, integrado por:

- **Presidencia:** el representante del INTI, como autoridad técnica neutral e indiscutible de la soberanía tecnológica.
- **Vocales:** dos (2) representantes del sector privado elegidos por sorteo trimestral del padrón de la Bolsa de Trabajo (un tallerista y una marca comitente) que no tengan interés directo en el distrito en conflicto.

Este tribunal operará con un plazo perentorio de setenta y dos (72) horas hábiles para dictar una resolución de conciliación obligatoria productiva.

3. Protocolo de Blindaje ante Internas Políticas

1. **Gatillo de Silencio Positivo por Bloqueo:** si el representante municipal o gremial de la MES local se negase a firmar la validación de una e-OP por motivos ajenos a los criterios técnicos del manual, el sistema de ARCA —transcurridas las 48 horas de plazo duro— dará por aprobada la OP por Silencio Administrativo Positivo. La interna partidaria pierde la capacidad de veto por omisión; la producción del tallerista no se frena por una disputa de cartel.
2. **Cláusula de Suspensión de la Compensación Federal:** si un Municipio traba de forma deliberada las Habilitaciones de Oficio de 48 horas o reintroduce de facto tasas de circulación sobre los talleristas adheridos, el Consejo Superior ejecutará la Suspensión Automática de las Transferencias de Obra Pública Industrial asignadas a ese distrito.

4. Recurso de Alzada y Cláusula de Paz Social ante la MES Federal

Si la conciliación local fracasa y la tensión amenaza la continuidad del giro de la cadena en una región, las partes quedan obligadas a someterse al Recurso de Alzada ante la MES Federal (Consejo Superior):

- **Sometimiento Obligatorio:** ninguna cámara, sindicato ni municipio adherido a FIMCA podrá recurrir a la justicia ordinaria ni dictar medidas de fuerza sectoriales (paros de producción o bloqueos de stock) sin agotar previamente esta instancia.
- **Poderes de Intervención del Consejo Superior:** ante rebeldía o parálisis institucionalizada de un nodo local, la MES Federal tiene la facultad de intervenir el Nodo Regional, remover a la totalidad de los representantes políticos y gremiales locales por incumplimiento de las funciones de la Comunidad Organizada, y asumir la liquidación directa de los adelantos del FDI a través de las cuentas de clearing del Banco Provincia.

En este modelo, el actor político o sectorial que intente partidizar el hambre o el trabajo de los talleres de barrio, paga el costo operativo de quedar excluido de la gobernanza de la industria nacional.

H. Integración con el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD)

1. El Diseño Nacional como Factor de Valor Agregado

La reconstrucción industrial de la cadena no se agota en la escala cuantitativa de la producción; se sostiene en la calidad, la identidad cultural y la innovación de su matriz. Para evitar que la Bolsa de Trabajo Sectorial se traduzca en una competencia bajista por precio que precarice indirectamente al tallerista, el régimen incorpora al Sello de Buen Diseño Argentino (SBD) como el estándar oficial de distinción técnica y estética de la cadena.

2. Mecanismos de Incentivo al Diseño Federal

1. **Insignia de Prioridad en la Bolsa de Trabajo:** las PyMEs de diseño, marcas comitentes y talleristas asociados cuyos productos cuenten con la distinción oficial del SBD obtendrán de forma automática una insignia de visibilidad prioritaria y destaque en el directorio público de la Bolsa de Trabajo Sectorial, unificando este beneficio con lo estipulado en las condiciones de la Sub-Bolsa de Formación
2. **Gatillo de Financiamiento Preferencial:** las e-OP que involucren modelos distinguidos con el SBD accederán a un tramo de anticipo del Hito Cero incrementado hasta el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto total del servicio, financiando de forma directa la innovación conjunta con instituciones del sistema científico-tecnológico y exceptuando a dicha operación del tope general de arranque.

I. Protocolo de Mitigación de Desafíos y Fraudes Informáticos

1. Justificación del Blindaje Digital

El pasaje de un sistema de confianza analógico a una plataforma financiera basada en la tokenización de la e-OP introduce riesgos de ciberseguridad, simulación de operaciones y fraude documental. Para dar previsibilidad técnica al arco político y garantizar la transparencia del FDI, se instituye el Protocolo de Seguridad de la Información y Validación Cruzada.

2. El Fraude de la "Simulación de e-OP" y el Registro de Comitentes Verificados

1. **Filtro de Historial de Facturación Real:** ninguna marca o PyME comitente podrá emitir una e-OP con derecho a financiamiento del FDI si no se encuentra inscrita en el Registro de Marcas Comitentes Homologadas de la MES. El sistema cruzará de forma automatizada mediante API con ARCA que la empresa demuestre un historial de facturación real y regular en los doce (12) meses anteriores, acorde al volumen de producción que intenta encargar.
2. **Topes Operativos de Arranque:** las marcas o comitentes de reciente constitución que no cuenten con historial de facturación consolidado tendrán un tope técnico duro en el volumen de e-OP financiables simultáneamente, el cual no podrá superar el equivalente a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles por hito, hasta tanto completen con éxito sus primeras tres (3) certificaciones físicas de producción en territorio.

3. Trazabilidad Tecnológica y Firmas Digitales Descentralizadas

Cada hito productivo declarado por el tallerista mediante la aplicación móvil contendrá metadatos inviolables de georreferenciación y validación biométrica a través del RENAPER. El sistema registrará la firma digital de la MES local en una arquitectura de datos transparente y auditable en tiempo real por todos los miembros del Consejo Superior, garantizando la absoluta inalterabilidad de la e-OP como activo seguro para el descuento o factoring del fondo productivo.

4. Adecuación del Rol Bancario ante la Ley de Entidades Financieras y Basilea

1. **Unidad de Cuenta Industrial (Protección ante Devaluación e Inflación):** el valor nominal de la e-OP y los tramos de adelanto del FDI se fijarán en módulos indexados vinculados de forma automatizada al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) del INDEC o al valor de la hora del salario de convenio de la rama. Al momento del clearing técnico, el sistema liquidará el valor real actualizado, blindando al tallerista y al fondo ante fluctuaciones cambiarias bruscas durante el ciclo productivo.
2. **El Banco como Pasarela Líquida (Clearing Puro):** las entidades bancarias intermediarias en ningún caso asumirán el rol de acreedores ni de evaluadores del riesgo patrimonial de la e-OP. Operarán exclusivamente como agente de clearing técnico y pasarela operativa de pagos. Quien contrata, descuenta y adelanta los fondos es el FDI de forma directa e independiente del sistema bancario regulado.
3. **Blindaje Automático Ex-Post:** si un hito productivo entra en mora, la pérdida patrimonial contable es absorbida en su totalidad por el fondo de riesgo del FDI. Al no existir un crédito otorgado por el banco comercial, la calificación del tallerista en la Central de Deudores del BCRA permanece inalterada y en Situación 1 (Normal) de forma automática y por ministerio de la ley.

5. Régimen de Inmunidad y Blindaje del Stock de Maquila ante Contingencias del Comitente

En virtud del carácter tuitivo del presente régimen y de la naturaleza jurídica del contrato de maquila industrial regulado por la extensión de la Ley 25.113, se establece que las materias primas, insumos, avíos y productos semielaborados o terminados que se encuentren físicamente dentro de un taller

adherido bajo una e-OP activa, constituyen **activos intangibles de afectación productiva territorial**. Queda taxativamente prohibida su ejecución, secuestro, embargo preventivo o retención judicial por parte de magistrados de la justicia ordinaria ante quiebras, concursos o pasivos comerciales o tributarios de la marca comitente. El derecho al cobro de las e-OP de los talleristas y la regularidad laboral de la dotación gozarán de **privilegio absoluto de primer orden** por sobre cualquier acreedor hipotecario, prendario o fiscal del comitente, garantizando que el eslabón de base territorial perciba su clearing de fomento de forma inalterable.

J. De los Responsables Inscriptos Humanos y el Puente de Inclusión Fiscal

1. Diagnóstico: El Purgatorio Fiscal y las Identidades Prestadas

El régimen general actual castiga la transición del microemprendimiento hacia la mediana empresa. El tallerista o diseñador independiente que opera como Responsable Inscripto Humano asume una carga administrativa y tributaria —anticipos de Ganancias, declaraciones juradas mensuales de IVA, aportes de Autónomos crecientes— que destruye su capital de trabajo. Este estrangulamiento financiero genera dos distorsiones estructurales:

- **El Préstamo de Identidades Fiscales (CUIT Prestados):** para no saltar de categoría o para eludir embargos de la agencia de recaudación, los verdaderos productores utilizan CUITs de familiares, jubilados o terceros, asumiendo riesgos penales tributarios y atomizando artificialmente la escala real de sus talleres.
- **El Proveedor que no Factura:** el eslabón que provee servicios críticos exige el cobro en efectivo y se niega a emitir factura para no perder su condición de informal o monotributista de baja categoría. Esto impide que la PyME comitente deduzca sus costos reales, duplicando artificialmente su base imponible en Ganancias y confiscando su crédito fiscal de IVA.

2. El Puente de Transición y Cuenta de IVA Sectorial

1. **La SAS como Vehículo de Neutralización Patrimonial:** se dispone un programa de reconversión gratuita y automatizada a través de la Ventanilla Única Municipal para que los Responsables Inscriptos Humanos migren su actividad hacia la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Esto escinde de forma inmediata el patrimonio personal del emprendedor (su vivienda, sus herramientas) de los riesgos fiscales de la empresa, deponiendo la necesidad de recurrir al préstamo de CUITs ajenos.
2. **Segmentación de Escalas y Delimitación Anti-Fraude:** A los efectos de preservar la sustentabilidad del régimen y no desvirtuar los topes impositivos, se establece una estricta distinción de escalas concurrentes:
 - **Límite para Prestadores Eventuales Individuales:** Las facturas emitidas bajo la modalidad de *Monotributo Productivo Automatizado* aplicarán de forma exclusiva a personas humanas que presten servicios manuales o artesanales de forma individual y eventual (aparadores, cortadores, costureros a destajo). Sus ingresos anuales acumulados bajo este régimen simplificado estarán estrictamente vinculados a una e-OP sectorial registrada y topados hasta

el límite máximo de la **Categoría A** del Monotributo General. Un prestador individual que supere dicho límite será inducido por el sistema hacia el Puente SAS.

- **Régimen de Escala para Unidades Productivas SAS:** Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y los talleres asociados que consoliden dotaciones de personal registrado (conforme a los límites sectoriales de hasta treinta trabajadores establecidos en esta norma) tributarán bajo el Régimen General Simplificado. Su tope de facturación anual no se registrará por las categorías del Monotributo, sino por los límites máximos definidos para la categoría de **Micro y Pequeña Empresa de la Ley MiPyME**, garantizando la absorción real de los costos de masa salarial de convenio y el volumen de las Órdenes de Producción ("e-OP") de escala corporativa.
3. **Cuenta de IVA Sectorial y Diferimiento Técnico:** los Responsables Inscriptos Humanos o las SAS emergentes no liquidarán el IVA bajo el formato de vencimiento mensual indexado tradicional. El IVA se calculará y retendrá de forma automatizada y digital sobre la e-OP en el momento exacto del clearing financiero efectivo del FDI. Si la marca comitente no paga la OP, el tallerista no devenga la obligación tributaria, extirpando el drenaje de liquidez por facturas emitidas pero no cobradas.
4. **Crédito Fiscal Presunto para la Absorción de la Informalidad:** se autoriza a los Responsables Inscriptos y SAS del régimen a computar un Crédito Fiscal Presunto de IVA e inclusión de costos en Ganancias equivalente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la e-OP registrada, condicionado a que el servicio se preste en un taller localizado en los distritos adheridos al Proyecto FIMCA.
5. **Cierre Fiscal Condicionante (FISCAL_PENDING):** Para neutralizar de forma definitiva la distorsión del *proveedor que no factura* (diagnosticada en el punto 1 de esta sección) y garantizar la computabilidad del Crédito Fiscal Presunto del 25% y la deducción en Ganancias para el comitente, el FDI retiene el Hito Final (20%) en custodia bajo el estado de **Cierre Fiscal Pendiente**. El desembolso efectivo a favor del taller se ejecuta de manera automatizada única y exclusivamente cuando los servicios web de ARCA validan la emisión del comprobante electrónico oficial (factura de Monotributo Productivo o de SAS). De este modo, la formalización tributaria deja de ser una carga post-cobro que el productor puede eludir, transformándose en la llave operativa indispensable para percibir la totalidad de su retribución.

3. Misión de Detección y Dictamen de Transición por el PTF

1. **Relevamiento Activo del "Purgatorio Fiscal":** Los Promotores Territoriales de Formalización (PTF) tendrán la misión explícita de identificar en su radio de actuación territorial a aquellos talleristas, aparadores artesanales y micro-diseñadores humanos que se encuentren bajo la figura de Responsable Inscripto o que utilicen identidades fiscales prestadas debido al estrangulamiento de las categorías tradicionales.
2. **Facultad de Dictamen y Elevación:** El PTF, tras constatar en territorio la capacidad instalada del taller, la existencia de los bienes de capital y la viabilidad técnica de su oficio, confeccionará y elevará ante la Comisión de Crédito y Riesgo de la **Mesa de Enlace Sectorial (MES) local** un

Dictamen de Transición Asistida. El PTF actuará en esta instancia como instructor técnico de la rampa de formalización, careciendo por sí mismo de facultades administrativas delegadas.

3. **Homologación Institucional y Efectos Jurídicos Cautelares:** La Mesa de Enlace Sectorial local, en su carácter de órgano de co-gestión descentralizada del Estado con facultades públicas delegadas por la presente ley, evaluará el informe del PTF. La sola homologación de dicho dictamen mediante resolución firmada por la MES local gatillará de forma inmediata por sistema centralizado:

- La orden imperativa de **alta de oficio de la nueva Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)** en la Ventanilla Única Municipal, vinculando la Cuenta de IVA Sectorial Diferida al nuevo CUIT.
- La comunicación electrónica automatizada a **ARCA**, disponiendo la **suspensión preventiva por el término perentorio de ciento ochenta (180) días corridos de cualquier ejecución fiscal**, traba de cuentas, embargo preventivo o pedido de quiebra fundado en deudas tributarias preexistentes contra el patrimonio personal del humano regularizado. Este plazo funcionará como un paraguas de estabilidad productiva intransferible para consolidar las primeras tres (3) liquidaciones de clearing del taller.

4. **Principio de No Persecución, Secreto Tuitivo y No Retroactividad:** El Dictamen de Transición Asistida elevado por el PTF y homologado por la MES tiene carácter estrictamente confidencial y de tutela productiva.

- Prohibición de Denuncia Fiscal: Queda taxativamente prohibido el uso de los datos relevados en territorio para iniciar fiscalizaciones retroactivas, labrar actas de infracción o cursar intimaciones de oficio por vías administrativas o judiciales respecto a deudas tributarias devengadas en la etapa informal.
- Inmunidad por el Pasado Informal: Consistente con el principio de irretroactividad del programa, la información contenida en el legajo tiene como único objeto habilitar el puente hacia la formalidad digitalizada, rigiendo un secreto profesional absoluto para el PTF y los miembros de la Mesa. La estructura comunitaria tiene vedada por ley cualquier función de juzgamiento, penalización o delación ante los organismos de recaudación centralizados."

K. De la Administración Estratégica del Comercio y las Unidades de Crédito Productivo ("Score Solidario")

1. Criterio de Administración Estratégica del Comercio Exterior

En consonancia con la doctrina de soberanía económica y la visión de la Comunidad Organizada, la administración del comercio exterior ejercida por el Consejo Superior de la MES Federal y ejecutada por la Secretaría de Comercio de la Nación no operará como un freno restrictivo, sino como un mecanismo de incentivo y articulación solidaria intersectorial.

2. Sistema de Unidades de Crédito Productivo (UCP) — Score Solidario

1. **Mecanismo de Incentivo:** el Consejo Superior, en coordinación operativa con la Secretaría de Comercio, administrará el sistema de puntaje digital (Score Solidario) para las marcas comitentes homologadas. Aquellas empresas que utilicen sus plataformas de logística o redes de negocios internacionales para promover la exportación de productos nacionales de otros sectores acumularán Unidades de Crédito Productivo (UCP) de forma automática en el tablero digital de la MES.
2. **Priorización Aduanera por Tracción Solidaria:** los UCP acumulados funcionarán como un acelerador de beneficios ante el FDI y la Aduana. Una empresa con Score Solidario elevado obtendrá: (a) prioridad absoluta y automatizada en la asignación de los cupos de Importación Temporal con arancel cero para sus propios insumos y bienes de capital; y (b) acceso preferencial y bonificado a las misiones de negocios internacionales organizadas en bloque por el Consejo Superior.
3. **Objetivación del Beneficio:** este esquema trasciende la histórica discrecionalidad de escritorio de los sistemas analógicos de licencias (DJAI, SIRA). La regla de asignación de los UCP es matemática y auditable en tiempo real: la marca que más tracciona la producción nacional global, más rápido accede a los beneficios cambiarios y arancelarios del régimen para su propio sector.

3. Protocolo de Acceso al Registro de Marcas Homologadas

Para gozar de los derechos de emisión de e-OP con factoring del FDI, prioridad en Importación Temporal y acumulación de UCP, las marcas comitentes deberán tramitar su inscripción digital ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Comercio, cumpliendo de forma concurrente con:

- **Verificación de Solvencia e Historial:** validación automatizada de antecedentes de facturación comercial real en los doce (12) meses anteriores cruzados vía API con ARCA.
- **Capitalización Integrada:** integración de la reserva de capital obligatoria equivalente al dos por ciento (2%) de su facturación anual declarada al FDI regional.
- **Compromiso Antitrust Territorial:** firma digital y adhesión explícita al Código de Conducta Comunitario, que establece la prohibición absoluta de conductas de abuso de posición dominante, fijación unilateral de precios de miseria en las e-OP y plazos de pago diferidos que vulneren la paz social del territorio manufacturero.

4. Atribuciones Orgánicas de la Secretaría de Comercio de la Nación

1. **Auditoría Superior del Score:** monitorear el correcto funcionamiento de las API de integración cruzada entre ARCA y el tablero del Consejo Superior de la MES Federal para la asignación transparente y objetiva de los UCP.
2. **Garantía de Acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC) por Encadenamiento:** coordinar ante el BCRA el acceso prioritario al MLC para las marcas homologadas, limitándose estrictamente a los

volúmenes de insumos y materias primas declarados en la receta de materiales (BOM) certificada por el INTI, impidiendo el desabastecimiento de la maquila local.

3. **Conducción de la Diplomacia Comercial de Escala:** utilizar la estructura del servicio exterior y las representaciones diplomáticas de la Nación para traccionar las ofertas consolidadas de la Bolsa de Trabajo en mercados extranjeros, transformando la defensa de la producción nacional en una política de inserción inteligente y sistemática en el comercio global.

L. De la IA Algorética y la Conducción Tecnológica de la Cadena

1. Fundamento Doctrinario y Magisterial

En consonancia con el principio de subordinación de la técnica al hombre establecido en la doctrina nacional, y recogiendo los mandatos de la Encíclica Magnifica Humanitas y el magisterio social de S.S. Francisco, la Inteligencia Artificial (IA) se incorpora al presente régimen no como un factor de descarte laboral o concentración tecnocrática, sino como una herramienta de Planificación Algorética para la Justicia Distributiva. Su objeto es liberar al trabajador de la carga burocrática y equilibrar las asimetrías de información del mercado.

2. Aplicaciones Operativas de la IA en Planta

La arquitectura digital de la MES Federal integrará modelos de IA de código abierto y auditoría pública bajo las siguientes funciones específicas:

1. **Monitoreo de Precios Justos y Alerta de Explotación:** el sistema computará las variables de insumos indexados y los pisos convencionales de rama para actuar como un auditor predictivo. Toda e-OP cuyos valores pretendan vulnerar el costo ético del trabajo será observada por el sistema, notificando en tiempo real al Sindicato y al Municipio para la activación de la auditoría posterior.
2. **Optimización Solidaria de la Bolsa de Trabajo:** el algoritmo de asignación priorizará la distribución de contratos a aquellos talleres registrados que demuestren menor rotación o capacidad ociosa en el trimestre, transformando la eficiencia del código en un vehículo de estabilidad económica familiar y arraigo territorial.
3. **Interfaz de Inclusión para el PTF:** los dispositivos de los PTF contarán con asistentes de lenguaje natural integrados con ARCA y las Ventanillas Únicas Municipales. Su función exclusiva será disolver la brecha digital, traduciendo de forma oral y llana las necesidades del tallerista informal en procesos de formalización, alta de SAS y costeo de e-OP, operando bajo estricto secreto tuitivo y principio de no retroactividad.

3. Supremacía de la Conducción Humana Comunitaria

Se ratifica el principio ético de que ninguna decisión vinculante, sanción, exclusión de marca o baja de un tallerista podrá ser ejecutada de manera unilateral por un sistema automatizado. La IA se define estrictamente como una herramienta consultiva y de soporte técnico. La soberanía de la conducción productiva reside de forma indelegable en los miembros humanos del Consejo Superior de la MES

Federal y sus Nodos Regionales, garantizando que el corazón de la política industrial siga respondiendo a la sensibilidad de la Comunidad Organizada.

4. Detección Automatizada de Fragmentación Artificial (Talleres Espejo)

El sistema de IA Algorética del régimen auditará de forma continua los metadatos de georreferenciación, direcciones IP y códigos de validación de las transacciones de las e-OP de los Prestadores Eventuales Individuales. Ante la detección sistemática de operaciones simultáneas radicadas en una misma coordenada física que denoten la existencia de una unidad productiva centralizada bajo máscara de prestadores independientes, la plataforma suspenderá de oficio la aprobación express de las órdenes vinculadas y cursará una alerta de inspección al Promotor Territorial (PTF) y al Nodo de Tutela Laboral (Sindicato) por presunto fraude a la escala del Puente SAS y evasión del convenio colectivo de trabajo.

M. De la Competitividad de Costos, Neutralidad en Cascada y Desacople Energético

1. Objeto de Escala para Grandes Marcas Comitentes

A los fines de transformar el presente régimen en una plataforma atractiva para el gran capital comercial y las marcas líderes del mercado masivo, las disposiciones de esta sección se orientan a desarmar los costos ocultos de la intermediación informal, garantizando la neutralidad impositiva y la previsibilidad de los insumos críticos mediante la planificación comunitaria.

2. Neutralización de la Cascada Impositiva mediante la e-OP Unificada

1. **Exención Intermedia de Ingresos Brutos (IIBB):** las provincias que adhieran al presente régimen dispondrán la exención total del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre todas las transacciones de compraventa de insumos, avíos, cueros, hilados y servicios de confección a façon, siempre que dichas operaciones se encuentren respaldadas por una e-OP activa en la plataforma de la MES. El tributo provincial se unificará y liquidará exclusivamente en la etapa de venta final al público por parte de la marca comitente homologada, eliminando el efecto acumulativo de la cascada fiscal.
2. **Consolidación Automatizada de Crédito Fiscal:** el FDI operará como agente de retención y liquidación digital unificada. ARCA reconocerá los certificados de Crédito Fiscal Presunto emitidos por la plataforma de la MES a las marcas comitentes, garantizando la perfecta deducibilidad de los costos de taller en el Impuesto a las Ganancias y el cómputo limpio del IVA, independientemente del grado de formalización de origen del micro-proveedor de base tutorizado por el PTF.

3. Tarifa Plana Industrial Manufacturera y Doctrina de Desacople

1. **Fijación de Tarifa por Costo Más Margen Justo:** se instituye la Tarifa Plana de Inyección Industrial para todos los talleres, SAS y unidades productivas registradas en la Bolsa. El precio del bloque energético consumido por las maquinarias industriales adheridas se calculará en pesos argentinos sobre la base de los costos reales de generación local determinados por la Secretaría de Energía, adicionando un margen de utilidad razonable y auditado, quedando totalmente desacoplado de las cotizaciones o commodities internacionales dolarizados.

2. **Subsidio Cruzado de Renta de Recursos Naturales:** la diferencia económica entre la tarifa de mercado spot y la Tarifa Plana Industrial será absorbida y compensada de forma directa a las distribuidoras por el fondo de riesgo del FDI nacional. Este mecanismo se financiará exclusivamente mediante la reasignación de partidas de los impuestos nacionales a la energía, cargas específicas sobre la comercialización mayorista y el porcentaje de los Derechos de Exportación (retenciones) asignados al Estado Nacional sobre los sectores extractivos. Quedan expresamente exceptuadas las regalías directas percibidas por las provincias productoras en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, garantizando la paz federal y la sustentabilidad del fondo
3. **Incentivo por Score Solidario:** aquellas marcas comitentes que sostengan un Score Solidario elevado (UCP) en el trimestre corriente recibirán un descuento adicional de hasta el veinte por ciento (20%) en el componente energético de la e-OP asignada a sus talleres subcontratados, transfiriendo la eficiencia macroeconómica del Estado al costo final unitario del producto terminado.

N. Del Régimen de Transparencia Radical de Costos y Elección del Consumidor

1. Fundamento y Respeto a la Libertad de Pricing

En consonancia con la doctrina nacional de respeto a la libre iniciativa económica y el posicionamiento comercial de las marcas de valor agregado o alta gama, el presente régimen no intervendrá ni fijará topes de precios de venta finales al público. No obstante, basándose en los principios de la Ley de Transparencia Fiscal vigente, se instituye el Estándar de Transparencia Radical de la Cadena como un derecho de información al consumidor y un mecanismo de incentivo a la responsabilidad social empresarial.

2. El Sello QR de Trazabilidad Socioproductiva

1. **Etiquetado Digital Integrado:** todo producto manufacturado bajo el paraguas del Proyecto FIMCA que acceda a los beneficios de neutralidad impositiva o arancel cero llevará incorporado de forma obligatoria un código QR inviolable en su etiqueta física o packaging.
2. **Acceso a la Matriz Informativa de Costos:** al ser escaneado por el consumidor, el código redirigirá a un entorno de consulta de la plataforma digital de la MES local. El sistema mostrará, de forma gráfica, transparente y desglosada, el impacto real de los componentes en el costo final del producto:
 - Componente de Confección Territorial: el valor neto percibido por el tallerista, SAS o unidad productiva en concepto de servicio de mano de obra a fañón o maquila.
 - Componente de Materias Primas: el costo acumulado de los insumos y avíos locales o importados bajo el régimen temporario.
 - Carga Tributaria Neta: el total de impuestos, tasas y contribuciones unificadas efectivamente devengadas en la operación de clearing del FDI.

- Margen de Comercialización y Logística: el componente bruto remanente retenido por la marca comitente en concepto de diseño, marketing, distribución y rentabilidad empresarial.

3. Programa de Adhesión Voluntaria y Estímulo por Score

1. **Bono de Unidades de Crédito Productivo (UCP):** aquellas marcas comitentes homologadas que decidan adoptar de forma pública y explícita el desglose de este estándar informativo en sus canales de venta digital (E-Commerce) y locales comerciales físicos recibirán una bonificación trimestral automática del veinte por ciento (20%) en su Score Solidario gestionado ante la Secretaría de Comercio de la Nación.
2. **Alineación de la Preferencia del Consumidor:** este mecanismo confía la regulación del margen de ganancia excesivo al juicio soberano del consumidor en el mercado, premiando la honestidad comercial de las marcas transparentes con prioridad en los beneficios logísticos, cambiarios y de diplomacia comercial que administra el Consejo Superior.

O. Síntesis: La Cadena de Valor como Comunidad Organizada

El mapa de actores de este régimen no es una estructura jerárquica donde el Estado diseña y los demás obedecen. Es una red de organizaciones libres que aportan cada una lo que le es propio:

ACTOR	LO QUE APORTA	LO QUE RECIBE
Tallerista / aparador	Capacidad productiva, oficio, trabajo real	Visibilidad en la Bolsa, acceso al FDI, historial crediticio, protección ante ejecuciones
Marca / comitente	Demanda, inversión en el FDI, diseño	Trazabilidad, proveedor verificado, acceso a FIMCA, Score Solidario
Cámara / asociación	Territorio, confianza, red de difusión	Financiamiento para digitalización, representación en la MES
Sindicato / gremio	Auditoría ex-post, certificación de oficio, garantía del trabajo digno	Protagonismo en la formalización, acceso a fondos de capacitación
Municipio	Árbitro de crédito, habilitación de oficio, compensación federal	Obra pública industrial, fondos del litio e hidrocarburos
INTI	Soberanía tecnológica, certificación técnica, presidencia del arbitraje	—
Estado (Nación/Provincia/Municipio)	Marco legal, financiamiento del FDI, infraestructura digital	Empleo registrado, recaudación genuina, desarrollo territorial

Cuando cada actor hace lo que le es propio y el Estado articula sin invadir, el pueblo se organiza libremente. Esa es la única forma de reconstrucción industrial que no depende de que cambie el gobierno.

P. Del Régimen de Abastecimiento de Materia Prima Crítica y Logística Federal Protegida

Objeto de Resguardo de Insumos de la Cadena A los fines de garantizar la sustentabilidad operativa del Proyecto FIMCA, neutralizar maniobras de desabastecimiento especulativo y asegurar la disponibilidad de materias primas e insumos críticos (cueros, hilados, caucho y avíos), se instituye el Régimen de Abastecimiento Federal Protegido, bajo la órbita de control de la MES Federal en coordinación con la Secretaría de Comercio de la Nación.

Cupo de Sostenimiento Manufacturero Obligatorio

- **Condicionalidad de Exportación en Origen:** Se establece que los establecimientos frigoríficos y plantas curtiembres localizadas en el territorio nacional, para gozar de las prioridades de asignación de cupos aduaneros de exportación o beneficios cambiarios del Mercado Libre de Cambios (MLC), deberán acreditar de forma trimestral ante la MES Federal el cumplimiento de un cupo obligatorio de abastecimiento interno equivalente al cuarenta por ciento (40%) de su saldo de producción física total.
- **Prioridad Absoluta a las e-OP:** Dicho cupo de materia prima deberá ofrecerse con prioridad de asignación y precio de referencia pesificado indexado al IPIM a favor de los talleres, SAS y unidades productivas que cuenten con Órdenes de Producción ("e-OP") activas y registradas en la Bolsa de Trabajo Sectorial.

Blindaje Logístico Interjurisdiccional de Tránsito A fin de asegurar la neutralidad en cascada del transporte de insumos hacia el Conurbano Bonaerense y resguardar la fluidez federal de la cadena productiva:

- **Inmunidad de Tránsito de Materia Prima:** Las cargas de cuero, telas e insumos intermedios que circulen por rutas nacionales o provinciales con destino a los nodos de confección adheridos, y que se encuentren respaldadas por el código de registro único de una e-OP activa, gozarán de inmunidad absoluta respecto a tasas de abasto, circulación, pesaje o inspecciones fiscales locales de carácter obstructivo por parte de las jurisdicciones intermedias.
- **Subsidio de Combustible Logístico Territorial:** El Fondo de Sustentabilidad Central del FDI reconocerá a las unidades de transporte registradas y afectadas a la logística de las e-OP un crédito presunto de compensación sobre el componente de combustibles e hidrocarburos líquidos, financiado mediante la afectación específica de los Derechos de Exportación mineros y energéticos establecida en esta ley, garantizando la perfecta competitividad del costo de flete en el territorio.